



ДОГОВОР № CED-ОУ/ЮЛ-1132 ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г.Уфа

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (ООО «ИПО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кадырбаевой Гузель Радиковны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО "Тестовая организация" (ООО "Тестовая организация"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и срок договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по подбору образовательных организаций и образовательных программ для обучения сотрудников (далее – Услуги), а Заказчик оплачивать Услуги Исполнителя.

1.2. Подбор Исполнителем образовательной организации, образовательной программы оформляется Сторонами по форме Приложения №1 к настоящему Договору, в котором указывается: наименование образовательной организации, образовательных программ, формы обучения, срок освоения программы, количество, фамилия, имя, отчество (при наличии) работников и иная необходимая информация.

2. Стоимость и порядок оплаты услуг

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящему договору.

2.2. Оплата производится Заказчиком до начала оказания услуг в размере 100% в течение 3 (трех) дней с даты получения счета на оплату.

2.3. Расчеты по договору производятся в безналичной форме по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель имеет право:

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.

3.1.2. Запрашивать у Заказчика предоставления необходимых документов и информации для оказания услуг по договору.

3.1.3. Требовать от Заказчика приемки и оплаты услуг, предусмотренных договором, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Осуществить для Заказчика подбор образовательных организаций, соответствующих требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеющих право на оказание платных образовательных услуг, путем заключения соответствующего договора.

3.2.3. Осуществить подбор образовательных программ.

3.2.4. Консультировать Заказчика по вопросам подбора образовательной организации и образовательных программ.

3.2.5. Предоставить образовательной организации документы, полученные от Заказчика.

3.2.6. Обеспечить предоставление Заказчику документов об образовании.

3.2.7. Соблюдать конфиденциальность полученных при исполнении настоящего Договора персональных данных и обеспечивать их безопасность, принимая все необходимые меры в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Исполнителем Услуг по Договору.

3.4.2. Принять и оплатить оказанные исполнителем Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.4.4. Получить согласие работников на обработку персональных данных в объеме, необходимом для исполнения договора, в том числе передачу Исполнителю и третьим лицам принадлежащих им персональных данных. Согласие на обработку персональных данных должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, СНИЛС, номер телефона субъекта персональных данных;
- наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;
- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие (в том числе на передачу третьим лицам), общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- наименование третьих лиц, которым передаются персональные данные;
- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;
- подпись субъекта персональных данных на обработку персональных данных в целях исполнения данного договора.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим договором, оформляется актом оказанных услуг.

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг.

4.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта оказанных услуг обязан принять надлежащим образом оказанные услуги и подписать акт оказанных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг.

4.4. В случае если в срок, установленный п. 4.3 настоящего договора, Заказчик не предоставит Исполнителю подписанный акт оказанных услуг, то указанные в акте услуги, считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения указанного срока.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 2.2 настоящего договора, при соответствующем письменном обращении обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. Заказчик несет ответственность за нарушения законодательства о персональных данных в случае неполучения согласия работников на обработку персональных данных.

5.3. Заказчик несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставленной информации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2025 года.

6.2. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а также полного возмещения Заказчику убытков.

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

6.6. Уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора должно быть направлено другой Стороне за 30 (тридцать) дней до его расторжения.

6.7. Переписка Сторон может осуществляться как посредством почтовых отправлений, так и путем направления электронных сообщений с последующим предоставлением подлинника документа.

6.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) дней со дня ее получения.

6.9. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для разрешения в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

6.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.12. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Спецификация».
- Приложение № 2 «Стоимость услуг».
- Приложение № 3 «Акт оказанных услуг».

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ООО "Тестовая организация"

тел. (565) 787

ИНН: 01020304

КПП: 111

ОГРН: 111

Юридический адрес: г. Самара

Расчетный счет:

БИК:

Исполнитель:

ООО «ИПО»

тел. 8-919-612-84-48

ИНН / КПП 0278980000 / 027801001

ОГРН 1230200038617

Юридический адрес: 450083, Россия,
Республика Башкортостан, город Уфа, ул. 50
лет СССР, дом 2, помещение 3

Почтовый адрес: 450083, Россия, Республика
Башкортостан, город Уфа, ул. 50 лет СССР,
дом 2, помещение 3

Расчетный счет: 40702810720000047342

БИК: 044525104 ООО «Банк Точка» г. Москва

ИНН банка 9721194461 КПП банка 997950001

Директор

_____/Кадырбаева Г.Р./

М.П.

_____/../

М.П.